

1. 업무 개요

☆☆☆☆☆☆☆☆부는 전국 폐기물처리시설 운영 등 자원순환 정책 방향을 공유하고, 전국 지방자치단체의 폐기물처리시설 설치·운영실태를 평가하여 우수 지자체에 표창하는 등의 목적으로 0000년부터 매년 “----- ---- 워크숍(이하 “---- 워크숍”이라 함)”을 개최하고 있다.

환경시설본부 ○○○○○○○○○처(이하 “○○○○○○○○○○처”라 함)는 「폐기물관리법」 제55조(폐기물 처리사업의 조정) 및 「폐기물관리법 시행령」 제37조의2(업무의 위탁)에 따라 ☆☆☆☆☆☆☆부로부터 폐기물처리시설의 설치·운영실태 등의 업무를 대행하고 있고, 이에 따라 ---- 워크숍에 대한 주관기관의 역할(행사운영·홍보·안전관리 등)을 수행하고 있다. 특히 0000년부터는 외부업체와 “---- 워크숍 행사 대행 용역”을 체결하여 행사를 진행하고 있다.

[표 1] 0000~0000년 ---- 워크숍 행사 대행 용역 현황

구분	담당부서	계약상대자	계약기간	계약금액(원)	비고(장소·참석인원)
< 생 략 >					

2. 관련규정 및 판단기준

「용역계약일반조건(♠♠♠♠부계약예규)」 제4조(계약문서) 제1항은 “계약문서는 계약서, 유의서, 일반조건, 용역계약특수조건, 과업내용서 및 산출내역서로

구성되며 상호보완의 효력을 가진다. 다만, 이 경우 산출내역서는 이 조건에서 규정하는 계약금액의 조정 및 기성부분에 대한 대가의 지급시에 적용할 기준으로 계약문서로서의 효력을 갖는다.”고 정하고 있다.

그리고 「공단 계약업무 프로세스 및 대가청구 안내 매뉴얼(용역계약, 0000.00.)」의 “2. 착수”에 따르면, “계약상대자는 계약문서에 따라 용역을 착수해야 하고, 계약금액 산출내역서 등이 포함된 착수신고서를 감독부서에 제출하여야 하며, 착수신고 서류의 변경이 필요한 경우에는 관련서류를 변경하여 제출”하도록 하고 있다.

[그림 1] 공단 계약업무 프로세스 및 대가청구 안내 매뉴얼(용역계약)

< 생 략 >	< 생 략 >
공단 용역계약 업무 안내 매뉴얼	착수 신고 시 산출내역서 제출 관련 내용(P.0)

또한 ○○○○○○○○처에서 발주·감독한 “0000년~0000년 ---- 워크숍 행사 대행 용역”의 과업내용서에는 “사후정산이 필요한 항목(항공료·숙박료)에 대해서는 증빙자료를 발주처에 제출하여 정산하며, 용역비 정산 및 증빙서류는 ----- 「용역사업 관리 및 정산 지침」을 준용한다.”고 정하였다.

따라서 행사 대행 용역의 경우에도 산출내역서는 계약금액의 조정(행사기간 · 참여인원 변경 등) 및 기성부분에 대한 지급(정산 등)에 적용할 기준이므로, 계약 착수시점에 계약상대자로부터 각 세목(항목)의 산출내역이 명확하게 작성된 산출내역서를 제출받아야 한다. 특히 ●●●●●●●●처에서는 “0000년~0000년 ---- 워크숍 행사 대행 용역”에서 사후정산 항목으로 정한 0개 항목(항공료·숙박료)에 대해서는 그 산출내역을 더욱 명확하게 관리할 필요가 있다.

3. 감사결과 확인된 문제점

그러나 “0000년~0000년 ---- 워크숍 행사 대행 용역”의 계약상대자는 산출내역서(과업수행계획서)를 제출하며 [그림 2]와 같이 정산항목(항공료·숙박료)과 비정산항목(현장운영비 등)을 동일한 세목으로 묶어 제출하였고, ●●●●●●●●처는 이에 대한 보완을 요구하지 않고 승인하였다.

[그림 2] 계약상대자가 제출한 산출내역서(과업수행계획서 中)

< 생 략 >	< 생 략 >
산출내역서(0000년 ---- 워크숍 대행용역)	산출내역서(0000년 ---- 워크숍 대행용역)

이와 같은 경우, ○○○○○○○○처에서 정산항목(항공료·숙박료)의 지출 증빙 서류를 계약상대자로부터 제출받아 정산을 하더라도, 계약상대자는 비정산항목(운영비 등)에 대하여 세목 금액(또는 최대 세목 금액의 000%1)에서 정산항목의 지출금액을 차감한 나머지 금액을 청구할 수 있으므로, 과업내용서에서 항공료 및 숙박료를 정산하기로 한 기준은 사실상 무의미하게 될 것으로 보인다.

[표 2] 0000년 용역 “행사 전 일정 운영비 및 항공권(세목)”의 정산내역(실제 및 가정 예시)

(단위: 원)

구분	내용	(실제) 계약상대자 제출		(가정) 계약상대자 정산 요구	
		(착수) 산출내역서	(준공) 사용실적 보고서	(1) 일부 정산 시*	(2) 전체 미정산 시**
< 생 략 >					

자료: 감사 대상부서 제출자료 재구성

* (가정1): 항공료·숙박료 증빙 000천원, 운영비 등은 비정산항목이므로 증빙없이 0,000천원으로 실적 제출

** (가정2): 항공료·숙박료 증빙 미제출, 운영비 등은 0,000천원으로 제출(참여인력 00명 × 일비·식비 0만원 × 0일분)

그리고 0000년 행사 대행 용역의 경우에는 산출내역서 내 각 세목의 구체적인 산출내역을 명시하지 않고 총액만 기재되어 있었는데, 이러한 경우 향후 과업의 내용·범위 등의 조정으로 계약금액의 변경 기준이 없는 문제가 발생할 수 있다.

따라서 ○○○○○○○○처는 행사 대행 용역에도 다른 계약과 마찬가지로 항목별 산출내역이 명확하게 기재된 산출내역서를 제출받아야 하고, 특히 정산항목과 비정산항목을 구분하여 산출내역서가 작성될 수 있도록 관리할 필요가 있다.

1) 「용역사업 관리 및 정산 지침」 제6조(용역사업비 변경) ① 용역사업자는 용역사업비의 비목 및 세목을 변경하는 경우에는 변경계획서(공문 및 산출내역서 등)를 공단에 제출하여 사전 승인을 받아야 한다. 다만, 경비(국외여비 제외) 중 각 세목별 총액의 00%미만을 변경하는 경우에는 자체변경 후 변경내용을 공단에 통보하여야 한다.

4. 관련자(부서) 의견

의견 없음

5. 조치할 사항

환경시설이사(●●●●●●●처장)는 계약(행사 대행 계약 포함)의 변경이나 기성금 지급(정산 등)의 기준이 되는 산출내역서를 적정하게 관리할 수 있도록 소속직원에 대한 교육을 실시하시기 바랍니다. 【권고】